

أمام المحكمة الابتدائية بالدقم

الدائرة العمالية

الدعوى رقم 2024/1409/53 م

المنظورة بجلسة 2025/4/15 م

الحقمة من:

المدعي

سيف بن هلال بن يحيى الإسماعيلي

ويمثله: د. وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية، وعنوانه: محافظة مسقط، الخوير الجنوبية، شارع
دوحة الأدب، مبنى مكاتب النخبة، الطابق الخامس، رقم المكتب 503، رقم الهاتف 93870994.

ضد

المدعى عليها

شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

ويمثلها: الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية.

فنييلة القاضي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: مذكرة التعقيب على تقرير الخبير التكميلي

بإقرار الاحترام والتقدير، ونيابة عن موكلنا المدعي/ سيف بن هلال بن يحيى الإسماعيلي بموجب سند الوكالة المرفق نسخة
منه (مستند رقم 1)، وحيث قررت المحكمة الموقرة بجلسة 2025/3/18 م فتح باب المرافعة، فإننا نتقدم لعدالتكم بمذكرة تعقبنا
على تقرير الخبير التكميلي المودع بتاريخ 2025/2/24 م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أوجه الاعتراض على تقرير الخبير:

استمر الخبير المنتدب في ذات الخطأ الذي وقع به في تقريره الأول، حيث أنه لم يطبق مبدأ المساواة بين أجر المدعي وأجور رؤساء الأقسام بذات رتبة المدعي، وهو جوهر الدعوى الماثلة، ونبين اعتراضنا على النحو الآتي:

الجانب الأول: قيمة الأجر لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني.

1- عدم تطبيق مبدأ المساواة:

قام الخبير باحتساب أجر موكلنا المدعي بمقارنة أجره بأجر الفاضل/ مقدار الهوتي، وهو خطأ جسيم في تطبيق مبدأ المساواة للأسباب الآتية:

أ. اختلاف المؤهلات العلمية بين المدعي والفاضل/ مقدار الهوتي:

من المستقر عليه قضاء أن "مناطق المساواة بين العمال أن يكونوا في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها (المبدأ 286، الطعن رقم 2017/428)، وحيث أن:

الاسم	المؤهل العلمي	الأجر عام (2024)
المدعي/ سيف الاسماعيل	البكالوريوس (الهندسة)	2369/- ر.ع
الفاضل/ مقدار الهوتي	دبلوم	2693/- ر.ع

عليه فإنه لا يصح مساواة أجر المدعي بمن يقل عنه في المؤهل العلمي، وعلى الرغم من مخالفة الخبير لهذه المسألة ومقارنته أجر المدعي بأجر الفاضل/ مقدار الهوتي إلا أن نتيجة التقرير قد صدرت دون مساواة أجورهم حيث أن أجر المدعي لا يزال يقل عن أجر العامل (محل المقارنة) بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ريال عماني!

عليه فإنه كان يتعين مقارنة أجر المدعي (عند التعيين) بأجر رئيس قسم (مهندس) عند التعيين، وذلك لاختلاف طبيعة عمل كل منهما، فضلاً عن أن تطبيق مبدأ المساواة يكون بمقارنة أجر المدعي بمتوسط أجور العاملين بالمؤسسة ممن تتفق ظروف عملهم، ولا يكون عن طريق المقارنة بشخص واحد فقط أو بموجب الحد الأدنى المقرر للوظيفة، مما نلتمس معه من المحكمة استبعاد تقرير الخبير في هذا الجانب.

ب. اعتراض الفاضل/ مقدار الهوتي على مخصصاته المالية وأقام دعوى قضائية للمطالبة بتعديلها:

أقام الفاضل/ مقدار الهوتي دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح أجوره وتتنظر دعواه أمام محكمة الاستئناف بالدقم بالرقم (2024/7104/29)، مما لا يجعله معياراً مناسباً للمقارنة إذ أن مستحقته محل نظر أمام القضاء.

2- تأكيد الخبير على وجود رؤساء أقسام يتقاضون أجورًا أعلى من أجر المدعي.

أكد تقرير الخبير وجود رؤساء أقسام بالمدعى عليها بسنوات خبرة أقل ويتقاضون أجورًا أعلى عند التعيين من أجر موكلنا المدعي، إلا أنه امتنع عن مساواة أجره بهم دون بيان الأسباب وقام باحتساب الأجر بمعيار الحد الأدنى، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة (23) من قانون العمل، نبين أدناه أجور رؤساء الأقسام وفق التقرير:

الاسم	المؤهل	الراتب الاساسي	الراتب الإجمالي (2024)	سنوات الخبرة	تاريخ التعيين بالشركة	سنة التعيين بالوظيفة
طارق المجيني	بكالوريوس	2078	2678	11	2014/5/6	2023
محمود الهنائي	ماجستير	2078	2678	11	2014/9/21	2023
سيف الاسماعيل	بكالوريوس	1769	2369	14	2017/10/24	2019

• الصفحة الثانية من تقرير الخبير التكميلي

وحيث اعتمد الخبير الحد الأدنى للدرجة المالية رقم 4.2 في احتساب أجر موكلنا المدعي بأثر رجعي، في حين يثبت بموجب تقريره وجود رؤساء أقسام أحدث في التعيين (2023) وأقل في سنوات الخبرة ويستلمون راتب إجمالي يزيد عن أجر المدعي بفارق كبير، ولم يتم مساواة أجر موكلنا المدعي بهم على الرغم من اتفاق المؤهل العلمي مع أحدهما، فإننا نلتمس إعادة النظر في تطبيق مبدأ المساواة، حيث يستحق المدعي تعديل أجره الشهري بأثر رجعي ليتناسب مع أجر رئيس القسم المعين حديثاً مع مراعاة الزيادات المرتبطة بالعلوات الدورية.

3- تجاهل الخبير التقرير الصادر من استشاري الموارد البشرية بشأن تحديد الرتب والدرجات الوظيفية.

استعانت المدعى عليها بخبير استشاري للنظر في الهيكل الوظيفي، وقد بين في تقريره درجات الرتب الوظيفية بالشركة المدعى عليها، مرفق الجزء المتعلق بموكلنا المدعي وترجمته (مستند رقم 2):

13	Head of Section - Dam & Channels	Project Management	General Infrastructure	450	16
14	Head of Section - Marine	Project Management	General Infrastructure	450	16
15	Head of Section - Utilities	Project Management	General Infrastructure	450	16
16	Head of Section - Technical Support	Project Management	Technical Support	450	16
17	Head of Section - Business Management	Finance	Investments	448	16
18	Head of Section-FM	Facility Management	-	446	16
19	Head of Section - Corp Services	Corporate Services	-	446	16

وبالاطلاع على الجدول، فإنه جاء قسم الدعم الفني بالدرجة (450) كحال الأقسام (البحرية/المرافق)، وتتبع هذه الأقسام بالإضافة إلى قسم الدعم الفني مديرية (إدارة المشاريع)، ونبين وجه المقارنة بشكل تفصيلي كالآتي:

م	اسم رئيس القسم	المسمى الوظيفي	القسم	درجة تقييم الوظيفة
1	محمود الهنائي	رئيس قسم البحرية	إدارة المشاريع	450
2	طارق المجيني	رئيس قسم المرافق	إدارة المشاريع	450
3	سيف الإسماعيلي (المدعي)	رئيس قسم الدعم الفني	إدارة المشاريع	450
4	مقداد الهوتي (محل المقارنة المختار بواسطة الخبير)	رئيس قسم الخدمات	الخدمات المؤسسية	446 (درجة أقل)

عليه، وحيث اعتمدت المدعى عليها التقرير الصادر من استشاري الموارد البشرية، فإنه يتعين مساواة أجر المدعي بأجور رؤساء الأقسام بذات الدرجة الوظيفية (450) لاتفاق الدرجة الوظيفية، وطبيعة العمل، وتبعيتهم لمديرية إدارة المشاريع، وحيث خالف الخبير هذا الأمر وقرر مساواة أجر المدعي بأجر رئيس قسم بدرجة وظيفية أقل بأربعة درجات (446) ويتبع مديرية أخرى وبالتالي تختلف طبيعة العمل، فضلاً عن اختلاف المؤهل العلمي، فإننا نلتزم من المحكمة مساواة أجر المدعي عند التعيين ببقية زملائه الذين يتفق معهم بالدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي.

وحيث يذكر الخبير وجود رؤساء أقسام بالمدعى عليها ممن يستلمون أجوراً تقل عن أجر المدعي، فإننا نرد بوجود رؤساء أقسام آخرين يستلمون أجوراً أعلى بكثير ولم يوردهم الخبير في تقريره مما لا يعطي صورة واضحة للمحكمة حول طبيعة الأجور بالمدعى عليها، ونذكر منهم:

الفاضل/ اندرياس باريكاس	رئيس قسم الموائ	الأجر الشهري: 5450 ر.ع
-------------------------	-----------------	------------------------

ومما سبق ذكره، فإننا نؤكد على أن موكلنا لا يطالب بالحد الأعلى من الأجر للدرجة التي يعمل بها، ولا يطالب بمساواة أجره بأعلى راتب يستلمه رئيس القسم بالشركة المدعى عليها، إنما يطالب بمساواة أجره وفق النظام المعتاد بالشركة وبما يتناسب مع سنوات خبرته ومؤهله العلمي، مما نلتزم معه من المحكمة الموقرة إما استبعاد تقرير الخبير وندب خبير آخر لأداء الأمور، أو إعادة الأمور لذات الخبير مع تحديد آلية تطبيق مبدأ المساواة.

الجانب الثاني: قيمة الأعمال الإضافية عن الإشراف على قسم المشتريات.

أكد الخبير بإسناد مهمة الإشراف على عمل مهندس المشتريات للمدعي، وأن هذه الأعمال تختلف جوهرياً عن نطاق عمل رئيس قسم الدعم الفني، وقد استمر الإسناد لمدة (38 شهراً)، إلا أن رأيه الفني قد جاء ضعيفاً في احتساب البديل النقدي عن الأعمال الإضافية ومحققاً بحق المدعي الذي أدى عملين مختلفين جوهرياً دون تقصير.

إذ أن تحديد نسبة تتراوح بين (5-15%) عن عمل الإشراف على قسم كامل هو مقابل غير عادل وفق نص المادة (53) من قانون العمل، وتقدير غير مبني على أسس أو معايير واضحة، ومن غير المقبول الاستناد على العرف في هذه المسألة لعدم وجود عرف يقضي بتحديد نسبة العمل الإضافي من الأساس، فضلاً عن وجود مفاوضات سابقة بين المدعي وقسم الموارد البشرية بالمدعى عليها على صرف نسبة (50%) من الأجر الشهري كمقابل للعمل الإضافي.

ونبين للمحكمة الموقرة أن الخبير عند احتسابه مقابل النسب قام باعتماد الأجر الأساسي بمبلغ (2268.468 ر.ع) تقريباً، بينما في مضمون التقرير احتسب الأجر الأساسي بمبلغ (1907.509 ر.ع) مما لا يجعل التقرير والمبالغ الواردة فيه دقيقة ونلتمس استبعاده.

وحيث لم يُمنح المدعي أي مخصصات إضافية للأعمال المكلف بها بجانب وظيفته الأصلية، ولشُبوت اختلاف المهام الوظيفية وطبيعة العمل بين قسم الدعم الفني وقسم المشتريات، فإن موكلنا المدعي يطالب بمقابل العمل الإضافي الذي أداه ويقدره وفق الجهد والوقت المستغرق كالاتي:

- مدة التكلفة: 38 شهراً.
- تقدير مقابل التكلفة الإضافي: شهرياً مبلغ (-/953.795 ر.ع) تسعمائة وثلاثة وخمسون ريال عماني وسبعمئة وخمسة وتسعون بيسة، أي ما يعادل 50% من الراتب الأساسي (وفق ما احتسبه الخبير).
- إجمالي المطالب به عن العمل الإضافي: $38 \times (953.795) = 36,242.67$ ر.ع

ونبين للمحكمة الموقرة معيار تحديد الأجر عن التكلفة الإضافي:

- مهام العمل الإضافية للقيام بأعمال قسم المشتريات استغرقت من مدة عمل المدعي ما يزيد عن (4 ساعات) يومياً.
- تكليف المدعى عليها أدى لإلغاء وقت الراحة، وزيادة ساعات العمل، ومضاعفة ضغط العمل للإشراف على قسمين كاملين في الشركة المدعى عليها.
- التزم المدعي بالعمل في أيام إجازات نهاية الأسبوع، وبعد ساعات العمل الرسمية لإتمام العمل الإضافي دون تأخير.
- يدخل العمل الإضافي في تقييم مؤشر الأداء الوظيفي (KPI) وأدى المدعي مهامه والمهام الإضافية دون أي تقصير.

ولجميع ذلك، نرى بأن مطالبة المدعي بنصف الأجر الأساسي عن كل شهر هو معيار عادل للمطالبة بالتعويض عن المهام الإضافية، ونلتزم من المحكمة الموقرة تعويض موكلنا المدعي مقابل تكليف العمل الإضافي لإنجاز أعمال قسم المشتريات خلال الفترة من (يونيو/2021 إلى 2024/8/12) مبلغ وقدره (36,242.67 ر.ع) ستة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وأربعون ريالاً وستمائة وسبعون بيسة.

فضيلة القاضي الموقر:

من جميع ما سبق، فإن الخبير فشل في تطبيق مبدأ المساواة، إذ أنه قارن أجر المدعي بأجر عامل واحد فقط ممن يختلف مع المدعي من حيث المؤهل العلمي، ويعترض كلاهما على استلامهما أجوراً أقل من بقية رؤساء الأقسام الأحدث تعييناً بالمدعى عليها، كما أن الخبير استبعد مساواة أجر المدعي برؤساء الأقسام ممن هم بذات الرتبة الوظيفية حسب الهيكل المعتمد بالمدعى عليها، فضلاً عن وجود اختلافات في احتساب المبالغ وقيمة الأجر الأساسي الذي اعتمده الخبير في تقريره، ومن جميع ذلك نلتزم القضاء لموكلنا المدعي بالآتي.

رابعاً: الطلبات:

تأسيساً على ما ورد ذكره وتفصيله أعلاه، يلتزم المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بالآتي:

1- قبل الفصل في الموضوع: استبعاد الخبير أو إعادة المأمورية له لبحث اعتراضات المدعي:

أ. إعادة احتساب فارق الأجور تطبيقاً لمبدأ المساواة ومقارنة أجر المدعي والعلاوات المستلمة بباقي رؤساء الأقسام بالشركة المدعى عليها.

ب. احتساب مقابل العمل الإضافي الذي قام به المدعي بالإشراف على قسم المشتريات بمعيار عادل.

2- في الموضوع: إلزام المدعى عليها بالآتي:

أ. تعديل الوضع المالي للمدعي بأن تقوم بتسكينه في الدرجة المالية (4.2) وتعديل أجره الشهري الشامل ليصبح مبلغاً وقدره (-/2,700 ر.ع) ألفان وسبعمائة ريال عماني وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين في 2019/4/17م، وتعديل مقدار الراتب والعلاوة الدورية في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك.

ب. أن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن 2019/4/17م وحتى أجر شهر ديسمبر/2024م، مبلغاً وقدره (-/70,502 ر.ع) سبعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريال عماني، وما يستجد من فارق الأجور شهرياً حتى تاريخ تعديل الأجر فعلياً.

ج. تعويض المدعي عن التكاليف الإضافي للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة من 2021/6 - 2024/8/12 مبلغ (36,242.67 ر.ع) ستة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وأربعون ريالاً وستمائة وسبعون بيسة.

د. إلزام المدعى عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة.

هـ. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

و. شمول الحكم بالنفاز المعجل في جميع ما يقضي به.

وَقَفَّنا الله جميعاً لما فيه الخير والصواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحامية/ ورود بنت يحيى بن سعود المعشري

د. وسيلة الرجبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية

(تقاضي/ تحكيم/ تأسيس وإدارة شركات/ عقود ووكالات تجارية)

د. وسيلة الرجبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية
WR. Advocates & Legal Consultants LLP
رقم السجل: CR. No: 1583467

WR LAW

(مستند رقم 1)

التاريخ: ١٤٤٦/٤/٥

الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٩

تاريخ انتهاء الوكالة

٢٠٢٩/١٠/٨



سلطنة عمان
المجلس الأعلى للقضاء

وكالة محاماة

دائرة الكاتب بالعدل

٢٤٥٥.١٢٦٦٦٦٦

الطرف الأول	سيف بن هلال بن يحيى بن زيد الاسماعيلي	الجنسية	عمان	الرقم المدني	11642887
الصفة	بصفته الشخصية				

الوكيل		مكتب د . وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية	
المحامي		درجة التقاضي	الرقم المدني
١	وسيلة بنت سالم بن حمود الرحبية	علـــــــــــــــــا	3018419
٢	عهود بنت يحيى بن سعود المعشرية	استئناف	19055089
٣	ايمان بنت خلفان بن ناصر البراشدية	ابتدائي	14034908
٤	مؤيد بن سيف بن حميد الشملي	ابتدائي	12483794
٥	ورود بنت يحيى بن سعود بن سليمان المعشرية	ابتدائي	23490921
٦	أسامة بن عوض بن خضيف الرضائي	تحت التمرين	19052561
٧	الهلال بن ناصر بن محمد السالمي	تحت التمرين	19498768
٨	ماجد بن خميس بن راشد العدوي	تحت التمرين	11655469

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتمدة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونالها عنه في

الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكمة القضاء العسكري والمحاكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحركات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الأجل للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة دعوى بطلان التحكيم وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة البينات والتصديق عليها والاعتراض على بنات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها وردّها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات وطلب المعارضة والتماس إعادة النظر وطلب ترك الدعوى ورد القضية ومخاضتهم وطلب التحكيم وطلب الاستشكال واختيار ورد المحكمين والحضور أمامهم وتسليم تقاريرهم والتنازل عن الحقوق والأحكام كلياً أو جزئياً وإبرام الصلح والتسويات وطلب إحضار الشهود ومناقشتهم وتسليم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق . وله في سبيل إنهاء الاجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسليم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٢٩/١٠/٨ .

بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا إلكترونياً.

الكاتب بالعدل/ خليل بن أحمد بن صالح الحسبي

3 4 5 1 2 0

الهيئة العامة

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 804

أنجزت المعاملة إلكترونياً ولا تحتاج لأي ختم أو توقيع إضافي وللتأكد يرجى مسح (QR)

notary general gov om an (QR)



WR LAW

(مستند رقم 2)

JE scores – Head Sections

S.No.	Position	Division	Sub-Division		
10	Head of Section - Business Development	Finance	Investments	451	17
11	Head of Section – Roads	Project Management	General Infrastructure	450	16
12	Head of Section – IP	Project Management	Special Projects	450	16
13	Head of Section – Dam & Channels	Project Management	General Infrastructure	450	16
14	Head of Section – Marine	Project Management	General Infrastructure	450	16
15	Head of Section - Utilities	Project Management	General Infrastructure	450	16
16	Head of Section - Technical Support	Project Management	Technical Support	450	16
17	Head of Section - Business Management	Finance	Investments	448	16
18	Head of Section-FM	Facility Management	-	446	16
19	Head of Section - Corp Services	Corporate Services	-	446	16
20	Head of Section - Records & Archive	General Management	-	446	16

درجات تقييم الوظائف - الأقسام الرئيسية

الفئة	درجة تقييم الوظيفة	القسم الفرعي	القسم	المسمى الوظيفي	التسلسل
17	451	الاستثمار	المالية	رئيس قسم - تطوير المشاريع	10
16	450	البنية التحتية	إدارة المشاريع	رئيس قسم - الطرق	11
16	450	المشاريع الخاصة	إدارة المشاريع	رئيس قسم - التخطيط	12
16	450	البنية التحتية	إدارة المشاريع	رئيس قسم - السدود والقنوات	13
16	450	البنية التحتية	إدارة المشاريع	رئيس قسم - البحرية	14
16	450	البنية التحتية	إدارة المشاريع	رئيس قسم - المرافق	15
16	450	الدعم الفني	إدارة المشاريع	رئيس قسم - الدعم الفني	16
16	448	الاستثمار	المالية	رئيس قسم - إدارة الأعمال	17
16	446	-	إدارة المرافق	رئيس قسم - إدارة المرافق	18
16	446	-	الخدمات المؤسسية	رئيس قسم - الخدمات المؤسسية	19
16	446	-	الإدارة العامة	رئيس قسم - السجلات والأرشيف	20